



COMUNE DI PUGLIANELLO

Provincia di Benevento

COPIA DETERMINAZIONE DELL' AREA TECNICA MANUTENTIVA SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

N. 338/ Reg. Generale del 30/05/2026

N. 135/ Reg. Servizio

OGGETTO: LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO COMUNALE 1 STRALCIO. PR Campania FESR 2021-2027. Obiettivo di Policy 2 Asse II O.S. 2.5 Azione 2.5.1, D.G.R. 476/2023 - Codice SURF OP 25932 23047BP000000006 – LIQUIDAZIONE SALDO ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 125 DEL D-LGS. 36/2023 - CUP: G15G190000500006 - C.I.G.: B6DD7301AD.

L'anno duemilaventisei il giorno trenta del mese di maggio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco prot n. 10627 in data 18/09/2024, con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'Art. 110 C. 1 del D.LGS. 267/2000., nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, sono state attribuite alla sottoscritta Ing. Emilia Serino, le funzioni di Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva Servizi Lavori Pubblici;

VISTA la determinazione n. 551/Reg. Generale del 21/10/2024 (n. 199/ Reg. di settore), con cui sono state attribuite al Geom. Luigi Russo le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per il progetto indicato in oggetto;

PREMESSO CHE:

- L'Amministrazione Comunale, al fine di migliorare il sistema fognario dell'intero territorio di Puglianello (BN), con deliberazione n. 123 del 03/09/2018, resa immediatamente eseguibile, ha dato incarico al Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Puglianello, Geom. Giacomo Battaglino, di adottare gli atti progettuali necessari alla realizzazione dei "LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO COMUNALE";
- con delibera di G.C. n. 42 del 20/03/2019 è stato approvato il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'intervento relativo ai lavori indicati in oggetto redatto dall'Utc del Comune di Puglianello, per l'importo complessivo di Euro 2.100.000,00 di cui € 1.607.434,24 per lavori compresi € 39.205,71 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 492.565,76 per Somme a Disposizione dell'Amministrazione;
- con delibera di G.C. n. 196 del 30/12/2019 è stato approvato il progetto definitivo dei "LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO COMUNALE", redatto dall'ufficio Tecnico del Comune di Puglianello, dell'importo complessivo di € 2.150.000,00 di cui € 1.609.405,62 compresi € 39.253,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 540.594,38 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTA la nota trasmessa dall' Ente Idrico Campano (EIC) prot. n. 22109 del 25/11/2019, acquisita al prot. Generale dell'Ente in pari data al n. 10460 con la quale l'EIC ha espresso parere favorevole di compatibilità sul predetto progetto definitivo;

VISTA la nota trasmessa dalla Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per il ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti prot. n. PG/2023/0604255 del 14/12/2023, acquisita al protocollo Generale dell'ente al n. 14162 del 15/12/2023, avente ad oggetto: "PR Campania FESR 2021/2027 – Azioni propedeutiche all'ammissione a finanziamento dell'intervento. D.G.R. n. 476 del 01/08/2023 "Programmazione interventi a a valere sul PR Campania

FESR 2021/2027 e misure di razionalizzazione della spesa POR Campania FESR 2014/2020”, con la quale comunica che la Delibera di Giunta Regionale n. 476 del 01/08/2023 ha programmato risorse a valere sul PR Campania FESR 2021/2027, demandando alla D.G. 50.17.00 “Ciclo Integrato delle Acque e dei rifiuti, autorizzazioni ambientali” lo svolgimento di tutte le attività istruttorie finalizzate all’ammissione a finanziamento degli interventi e che con stessa D.G.R. n. 476 del 01/08/2023, l’operazione in oggetto, inizialmente finanziata con le modalità previste dalla D.G.R. n. 398 del 28/07/2020, viene deprogrammata dal POC Campania 2014-2020 per la quota parte del 5% dell’importo e inserita nel PR Campania FESR 2021/2027 per l’attuazione di un lotto funzionale di importo pari a quanto programmato all’allegato C della D.G.R. n. 476 del 01/08/2023 e che pertanto l’importo dell’intervento è pari ad € 1.290.000,00;

VISTA la D.G.C. n. 3 del 22.01.2024 con la quale è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo relativo ai “LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO COMUNALE”, con quadro economico rimodulato, per l’importo complessivo pari ad € 1.290.000,00 di cui € 947.162,98 per lavori ed € 342.837,02 per somma a disposizione dell’Amministrazione;

TENUTO CONTO CHE con nota trasmessa dalla Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per il ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti prot. n. PG/2024/0486022 del 15/10/2024, avente ad oggetto: “PR Campania FESR 2021/2027 – Trasmissione format scheda sintetica di adempimenti per ammissione a finanziamento subordinata, con la quale in riferimento all’intervento programmato con Delibera di Giunta Regionale n. 476 del 01/08/2023 – Allegato C, si trasmetteva una scheda sintetica relativa agli adempimenti e alla documentazione preliminare da produrre ai fini dell’ammissione subordinata a finanziamento sul programma PR Campania FESR 2021/2027 e che pertanto l’UTC del Comune di Puglianello ha provveduto a trasmettere la documentazione richiesta;

VISTO IL Decreto n. 319 del 04/12/2024 Direz. Generale/Ufficio/Strutt. N. 17 UOD/STAFF 0, avente ad oggetto: “PE Campania FESR 2021-2027. Obiettivo di Policy 2 Asse II O.S. 2.5 Azione 2.5.1, D.G.R. 476.2023 Intervento Lavori di rifunionalizzazione e completamento del sistema fognario comunale 1 Stralcio. CUP: G15G190000500006. Soggetto Attuatore Comune di Puglianello (BN) Importo di € 1.290.000,00 Codice SURF OP 25932 23047BP000000006 - **AMMISSIONE A FINANZIAMENTO PROVVISORIA;**

DATO ATTO ALTRESÌ CHE con nota prot. n. PG/582082 del 06/12/2024, veniva trasmessa la convenzione dalla Giunta Regionale della Campania, e che con nota prot. 14360 la suddetta convenzione è stata compilata, firmata dal Legale Rappresentante dell’Ente e trasmessa alla Giunta Regionale della Campania Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti Autorizzazioni Ambientali;

RILEVATA l’esigenza di procedere all’affidamento dei lavori di cui all’oggetto;

PRECISATO CHE:

- l’importo da porre a base di gara, pari a complessivi **Euro 948.148,01** di cui Euro **818.262,20** per lavori da sottoporre a ribasso, Euro 113.843,85 per costi della manodopera non soggetti a ribasso ed **Euro 16.041,96** per Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;
- trattandosi di appalto di lavori di importo superiore ad € 500.000,00, ai sensi dell’articolo 62, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, questa amministrazione può procedere autonomamente e direttamente all’affidamento dei lavori in oggetto in quanto il Comune di Puglianello (BN) è qualificato, secondo normativa vigente, con livello L2;
- l’art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all’affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: c) *procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;*
- l’Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all’articolo 3, comma 1, lettera h), le procedure negoziate come “le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto”;

RICHIAMATI integralmente i seguenti atti:

- la determinazione n. 256/Reg. Generale del 16/04/2025 (n. 84/Reg. di Servizio) con la quale è stato affidato l’incarico di **Progettazione esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e Direzione dei Lavori** dei “LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO COMUNALE” – CUP: G15G19000050006, mediante affidamento diretto ai sensi del comma 1 lett. b) dell’art.50 del D.Lgs 36/2023, a favore della **SOCIETA' DI INGEGNERIA V.E.G.A. S.r.l.**, con sede legale a CERRETO SANNITA (BN) alla Via Cesine di Sopra, n. 557, partita IVA n. 01502740622;
- con Determinazione n. 305 Reg. Gen. del 12/05/2025 (n. 119 Reg. Sett.) è stato approvato il progetto esecutivo integrato dei “LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO

COMUNALE” CUP: G15G19000050006, dell’importo complessivo di € 1.290.000,00 di cui € 948.148,01 per lavori ed € 341.851,99 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;

- la Determinazione a contrattare n. 316 Reg. Gen. del 16/05/2025 (n. 121 Reg. Sett.) con la quale è stata indetta una procedura negoziata senza bando per l’affidamento dei “LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO COMUNALE” – CUP: G15G19000050006, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati dal RUP tra quelli in possesso di categoria SOA OG6, ai sensi del comma 1 lett.c) dell’art. 50 del d.lgs. 36/2023, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’amministrazione comunale individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 108 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, da svolgersi sulla piattaforma telematica MEPA, ponendo a base di gara l’importo di € 948.148,01 comprensivo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 16.041,96, e comprensivo dei costi della manodopera pari ad € 113.843,85 oltre IVA come per legge;

PRESO ATTO CHE:

- con la predetta determinazione sono stati approvati, altresì, la Lettera di Invito, il Disciplinare di gara e gli allegati ritenuti utili all’espletamento della procedura;
- la modalità di individuazione degli Operatori Economici è avvenuta nel pieno rispetto della normativa vigente;
- con Lettera di Invito prot. n. 5797 del 14/05/2025, inoltrata a mezzo piattaforma telematica Mepa di AcquistinRete, è stato richiesto di dimostrare il possesso dei requisiti nonché di trasmettere l’offerta tecnico/economica a n. 5 operatori economici;
- con determinazione n. 414 Reg. Gen. del 02/07/2025 (n. 145 Reg. Sett.) è stata nominata la commissione giudicatrice delle offerte pervenute ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 36/2023;
- in data 16.07.2025, prot. n. 8424, la commissione, terminati i lavori, ha trasmesso le risultanze della gara svolta;
- con verbale n. 3 del 14/07/2025, la commissione, riunita in seduta pubblica, ha proposto di aggiudicare i “LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO COMUNALE - PR Campania FESR 2021-2027. Obiettivo di Policy 2 Asse II O.S. 2.5 Azione 2.5.1, D.G.R. 476.2023 - Codice SURF OP 25932 23047BP000000006, al concorrente EDIL DI CERBO SRL con sede in San Lorenzello (BN) alla via Napoli snc, P.IVA 01205580622, che ha raggiunto il punteggio complessivo di 100,00 su 100 e che ha offerto un ribasso del 2,85% sull’importo a base d’asta di € 818.262,20 oltre di oneri della sicurezza pari ad € 16.041,96, oltre costi della manodopera pari ad € 113.843,85, determinando un importo contrattuale di € 924.827,54 (oltre IVA così come per legge), impegnandosi ad eseguire i lavori in oggetto in giorni 216 corrispondenti a quelli a base d’asta scontati del 20,00%, oltre tutte le lavorazioni aggiuntive e/o migliorative proposte;
- con Determinazione n. 438/Reg. Generale del 18/07/2025 (n. 159/Reg. Servizio) i “LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO COMUNALE” – CUP: G15G19000050006”, sono stati aggiudicati in via definitiva, ai sensi dell’articolo 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, in favore dell’impresa EDIL DI CERBO SRL con sede in San Lorenzello (BN) alla via Napoli snc, P.IVA 01205580622, che ha raggiunto il punteggio complessivo di 100,00 su 100 e che ha offerto un ribasso del 2,85% sull’importo a base d’asta di € 818.262,20 oltre di oneri della sicurezza pari ad € 16.041,96, oltre costi della manodopera pari ad € 113.843,85, determinando un importo contrattuale di € 924.827,54 (oltre IVA così come per legge), impegnandosi ad eseguire i lavori in oggetto in giorni 216 corrispondenti a quelli a base d’asta scontati del 20,00%, oltre tutte le lavorazioni aggiuntive e/o migliorative proposte;
- in data 15/09/2025 è stato stipulato il contratto d’appalto Rep. n. 155/2025, registrato presso l’Agenzia Delle entrate di Benevento in data 23/09/2025 al numero 8222 Serie 1T;
- i lavori sono stati consegnati;

PRESO ATTO CHE:

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2023 n. 36 recante il nuovo “Codice dei Contratti Pubblici” il quale all’articolo 125 comma 1 prevede la possibilità di erogazione dell’anticipazione contrattuale pari al 20%;
- l’impresa esecutrice dei lavori con nota del 02/10/2025, acquisita al protocollo generale di questo Ente in pari data al numero 10972 ha richiesto l’erogazione della predetta anticipazione contrattuale pari al 20%;

- in riscontro alla predetta richiesta, questo ente ha comunicato la possibilità di erogare l'anticipazione contrattuale nei limiti delle somme disponibili per l'intervento ovvero pari ad € 118.000,00 (iva compresa al 10%;
- con Determinazione n. 612/Reg. Generale del 17/10/2025 (n. 214/Reg. Servizio) veniva erogata l'anticipazione contrattuale di cui all'articolo 125 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 nei limiti del 10% e liquidata la fattura elettronica n. 8_25 del 08/10/2025, trasmessa dall'operatore economico "Edil Di Cerbo srl" da San Lorenzello (BN) alla via Napoli snc, P.IVA 01205580622, acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 09/10/2025 al numero 11219, dell'importo complessivo di € 118.000,00 di cui € 107.272,73 per imponibile ed € 10.727,27 per iva al 10%;

VISTA la fattura elettronica n. 8_26 del 27/05/2026, trasmessa dall'operatore economico "Edil Di Cerbo srl" da San Lorenzello (BN) alla via Napoli snc, P.IVA 01205580622, acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 27/05/2026 al numero 7843, dell'importo complessivo di € 85.462,05 di cui € 77.692,77 per imponibile ed € 7.769,28 per iva al 10%, relativa al saldo dell'anticipazione contrattuale;

VISTA altresì la polizza fideiussoria a garanzia dell'anticipazione n. 116124389 emessa dalla società Groupama Assicurazioni SPA, Agenzia N00344 di Cerreto Sannita, in data 29/09/2025;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'operatore economico come risultante dal DURC agli atti di questo Ente prot. n. INPS_50105131 del 27/03/2026 con scadenza validità in data 25/07/2026;

RITENUTO poter provvedere alla liquidazione della predetta fattura elettronica;

DATO ATTO, altresì:

- che per i lavori de quo, ai sensi dell'art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, è stato generato il C.I.G.: B6DD7301AD;
- che il citato Codice Identificativo di Gara è collegato al seguente C.U.P.: G15G19000050006;
- che alla spesa si provvede mediante apposita allocazione nel quadro economico, opportunamente dimensionato, e sarà data copertura con i fondi di cui al Decreto della regione Campania n. 319 del 04/12/2024 della Direz. Generale/Ufficio/Strutt. N. 17 UOD/STAFF 0, avente ad oggetto: "PE Campania FESR 2021-2027.Obiettivo di Policy 2 Asse II O.S. 2.5 Azione 2.5.1, D.G.R. 476.2023;
- che la somma complessiva dei lavori di € 1.017.306,99 è imputata a valere sul capitolo n. 2499 cod. 1.05-2.05.99.99.999 del Bilancio Comunale;

DATO ATTO che l'istruttoria, ai fini dell'adozione del presente atto, è stata espletata dal RUP Geom. Luigi Russo;

RILEVATA l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7-08-1990, n. 241 e ss.mm.ii;

RILEVATA, altresì, l'insussistenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;

CONSIDERATO che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;

VISTO D.Lgs. 36/2023;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", per la parte ancora in vigore;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il vigente Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del DLgs n. 267/2000 e riportati in calce alla presente;

DETERMINA

1)DI APPROVARE le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

2)DI EROGARE il saldo dell'anticipazione contrattuale di cui all'articolo 125 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 dei "**LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO COMUNALE**" – CUP: G15G19000050006";

3)DI LIQUIDARE la fattura elettronica n. 8_26 del 27/05/2026 in favore dell'impresa EDIL DI CERBO SRL con sede in San Lorenzello (BN) alla via Napoli snc, P.IVA 01205580622, acquisita al protocollo generale dell'ente in pari data al numero 7843, dell'importo complessivo di € 85.462,05 di cui € 77.692,77 per imponibile ed € 7.769,28 per iva al 10% relativa al saldo dell'anticipazione contrattuale dei "**LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO COMUNALE**" – CUP: G15G19000050006";

4)DI DARE ATTO che per la presente procedura sono stati generati i codici CUP: **G15G19000050006** ed il codice C.I.G.: **B6DD7301AD**;

5)DI ATTESTARE, per il presente provvedimento, l'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla Legge n.190/2012 e dell'art. 16 del D.Lgs. n.36/2023 e di cause di incompatibilità ed inconferibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 per il Responsabile del Procedimento;

6)DI DARE ATTO che la sottoscrizione del presente atto assicura, ai sensi del disposto dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 il controllo preventivo di regolarità amministrativa ed assume valore di attestazione di legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

7)DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Progetto è il Geom. Luigi Russo;

8)DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 85.462,05 è imputata al capitolo n. 2499 cod. 1.05-2.05.99.99.999 del Bilancio Comunale anno 2026;

9)DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ing. Emilia SERINO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ing. Emilia SERINO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Esprime parere Favorevole alla presente proposta di determinazione

Il Responsabile del Procedimento
f.to Ing. Emilia SERINO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione relativa all'oggetto, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 183 del TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere Favorevole

Data: 30/05/2026

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
f.to Dott. Michele ROSELLA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE

Reg. n. 491/2026

Il sottoscritto, Visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

Che la presente determinazione, viene pubblicata all'albo Pretorio On-Line, per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 comma 5, della Legge 18/06/2009, n. 69.

Lì, 01/06/2026

Il Messo Comunale
f.to Ing. Emilia SERINO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Puglianello, 01/06/2026

Il Responsabile del Servizio
Ing. Emilia SERINO